

한국수자원공사 상임감사위원

통 보

제 목 성과공유제 수행비용 정산 업무 부적정

소 관 부 서 ☆☆☆☆☆처

조 치 부 서 ☆☆☆☆☆처

내 용

1. 업무 개요

「대·중소기업 상생협력 촉진에 관한 법률」(이하 “상생협력법”이라 한다) 제8조 (상생협력 성과의 공평한 배분)에 따라 정부는 수탁기업이 원가절감 등 수탁·위탁기업 간에 합의한 공동목표를 달성할 수 있도록 위탁기업이 지원하고 그 성과를 수탁·위탁기업이 공유하는 계약모델(이하 “성과공유제”라 한다.)의 확산을 위한 시책을 수립하여 추진할 수 있으며, K-water는 성과공유제를 효율적으로 추진하기 위해 「성과공유제 시행기준」을 수립하고 해당 기준에 따라 성과공유제를 추진 중이다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(이하 “국가계약법”이라 한다.) 제11조 (계약서의 작성 및 계약의 성립)에 따라 계약을 체결할 때에는 계약의 목적, 계약금액, 이행기간, 계약보증금, 위험부담, 지체상금, 그 밖에 필요한 사항을 명백하게 기재한 계약서를 작성하여야 한다.¹⁾ 단 같은 법 시행령 제49조(계약서작성의 생략)에 따라 계약금액이 3천만원이하인 경우, 경매에 부치는 경우 등에 대해

1) 계약의 차질없는 이행과 계약업무의 원활한 수행을 도모하기 위함(해당 조문 제정 이유)

서는 계약서의 작성을 생략할 수 있다.

그리고, 「계약업무규정」 제49조(계약서의 작성) 제4항에 따라 「국가계약법」 시행령 제49조 및 같은 법 시행규칙 제50조에 따라 계약서의 작성을 생략할 경우에는 공사·용역도급결의서(별지 제15호서식) 및 구입(수리)결의서로 계약서류를 대신할 수 있으며, 결의서에 또한 승낙사항으로 계약기간, 계약보증금, 하자담보 책임, 지체상금 및 기타 사항에 대해 명시하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

☆☆☆☆☆처는 ●●●●●●●●●●재단으로 성과공유제 성과 확정된 과제에 대한 수행 비용 지급을 요청할 때, K-water 담당자가 직접 수행기업으로부터 정산서류를 접수 및 확인하여 왔으나, '23. 5월 과제 수 증가에 따른 정산 업무량 증대, 정산 업무 세부기준 부재에 따른 기금 지원 업무의 효율성 및 전문성 확보를 위해 '성과공유과제 수행비용 회계정산 위탁'(☆☆☆☆☆처-2119) 방침을 시행하고 과제 수행 비용 정산 업무를 회계법인에 위탁하였다.

그런데, 과제 수행 비용 정산 업무를 회계법인에 위탁하면서, 위탁 과업의 목적, 금액, 위험부담, 지체상금 등에 관한 사항을 정하는 계약서 또는 위탁협약서를 체결하지 않아, 수탁자의 차질없는 과업 이행과 원활한 수행을 담보하기 어려우며, 비용 정산의 오류 발생 시 분쟁의 소지가 있다.

관계부서 의견 ☆☆☆☆☆처는 감사의견을 수용하며 별도 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항 ☆☆☆☆☆처장은 성과공유제 성과확정 과제 수행비용의 회

계정산시 전문 대행기관에 위탁하는 경우 과업의 목적, 범위, 금액, 위험부담 등
필요사항에 대해 명시한 계약 또는 협약을 체결하여 업무를 추진하시기 바랍니다. (통보)